



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MAICON DENTI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por **HDI SEGUROS S.A.** contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move **MAICON DENTI**. Abaixo, transcrevo a decisão agravada:

***HDI SEGUROS S.A.**, qualificado na inicial, apresentou **IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** que lhe move **MAICON DENTI**, igualmente qualificado, sustentando excesso de execução, enquanto entende como devido o valor de R\$ 112.148,84 (cento e doze mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).*

Efetuu os requerimentos de estilo e valorou a causa.

A impugnação foi recebida, com efeito suspensivo (evento 24, DESPADEC1).

Intimado, o impugnado manifestou-se rechaçando as alegações do impugnante. Alegou, preliminarmente, a ocorrência de inovação processual, uma vez que os supostos pagamentos que a HDI pretendia deduzir do limite da apólice jamais foram mencionados ou comprovados durante a fase de conhecimento, tratando-se de matéria preclusa. No mérito, sustentou a inadmissibilidade da compensação, pois os valores alegadamente pagos a terceiros não guardam qualquer relação com a obrigação de reparar o veículo do exequente ou de indenizá-lo pelos lucros cessantes, conforme determinado expressamente no título executivo judicial.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

Inexistem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual se passa, de imediato, ao exame de mérito.

A discussão dos autos reside na alegação de excesso de execução por parte da seguradora HDI, que busca limitar sua responsabilidade financeira ao saldo da apólice de seguro, após a dedução de valores que alega ter pago a terceiros em razão do mesmo sinistro, mas antes da prolação da sentença no processo de conhecimento

A sentença do processo de conhecimento foi proferida nos seguintes termos:



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME** e **HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré **HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, **INDEFIRO** o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais. Cada parte acará com os honorários de sucumbência em favor do procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação

Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, foi negado provimento ao recurso de apelação (evento 10, ACOR2).

A sentença, em momento algum, autorizou ou determinou a dedução de quaisquer valores que a seguradora porventura já tivesse pago a terceiros ou ao próprio segurado por outras razões não discutidas naquela lide.

Desta forma, a impugnação apresentada pela HDI não merece prosperar, pois busca rediscutir os limites de sua obrigação. A seguradora afirma ter pago um total de R\$ 49.866,36, referentes ao conserto do veículo de um terceiro envolvido no acidente e ao reembolso de honorários ao seu segurado. Com base nisso, pretende abater tal montante do limite total de R\$ 150.000,00 de sua apólice, para só então calcular o valor devido ao exequente.

A tentativa de apresentar, apenas na fase de cumprimento de sentença, a existência de pagamentos anteriores para reduzir o valor da condenação configura uma clara e inadmissível inovação processual.

Logo, não há que se falar em excesso de execução.

Dessa forma, a impugnação deve ser julgada improcedente, reconhecendo-se que a obrigação da seguradora perante o autor subsiste até o limite do valor de cobertura da apólice, sem os descontos pleiteados, devendo o saldo remanescente da execução prosseguir em face de ambas as executadas, observando a limitação contratual da seguradora.

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** proposta por **HDI SEGUROS S.A.** contra **MAICON DENTI**.

Condeno a parte impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

Considerando o entendimento da Súmula n.º 519 do STJ no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença for julgada



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

improcedente, deixo de fixar honorários em favor do patrono da parte impugnada/credora.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, o excesso de execução. Afirmar que sua responsabilidade está contratualmente limitada ao valor previsto na apólice para danos materiais, que é de R\$ 150.000,00. Argumenta que, antes mesmo do início do cumprimento de sentença, já havia realizado pagamentos relativos ao mesmo sinistro, que totalizaram R\$ 64.866,36, sendo R\$ 42.806,36 pagos à SPACE CABINES 323 LTDA ME, R\$ 7.060,00 a um terceiro e R\$ 15.000,00 à corré R.A. MESQUITA DE ARAUJO, a título de reembolso de honorários. Após a dedução desses valores e a devida atualização, apurou um saldo devedor de R\$ 112.148,84, o qual foi depositado judicialmente. Defende que, com tal depósito, sua obrigação foi integralmente satisfeita, devendo ser excluída do polo passivo da execução. Alega que a insistência na cobrança do valor integral, sem o abatimento dos pagamentos já efetuados, viola os artigos 757 e 781 do Código Civil e configura enriquecimento sem causa do agravado. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de execução e a quitação de sua obrigação.

Intimadas, as partes agravadas apresentaram contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia central do presente agravo de instrumento consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, que a seguradora demonstre pagamentos administrativos efetuados em decorrência do mesmo sinistro para fins de abatimento do limite máximo de indenização previsto na apólice, quando tal fato não foi alegado ou comprovado durante a fase de conhecimento. De forma secundária, cumpre analisar a quem recai a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais do incidente de impugnação.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência da agravante merece prosperar.

Para a adequada compreensão da controvérsia, é imperativo recapitular a marcha processual que antecedeu o presente recurso. A demanda originária consiste em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 23 de fevereiro de 2021. Após a devida instrução processual, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando solidariamente as rés, R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS e a ora agravante, HDI SEGUROS S.A., ao pagamento de danos emergentes (conserto do caminhão do autor) e lucros cessantes. A responsabilidade da seguradora foi expressamente limitada ao capital segurado na apólice para danos materiais.

Interposto recurso de apelação, este foi desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Com o trânsito em julgado, certificado em 15 de outubro de 2024, o autor, ora agravado, deu início à fase de cumprimento de sentença.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Intimada para o pagamento voluntário do débito, a seguradora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou ter realizado pagamentos administrativos relacionados ao sinistro. Especificamente, informou ter pago as quantias de R\$ 42.806,36 em 28/05/2021, R\$ 7.060,00 em 02/06/2021, e R\$ 15.000,00 em 08/09/2021, totalizando, segundo a decisão agravada, R\$ 49.866,36. Com base nesses pagamentos pretéritos, sustentou que o limite de sua apólice estaria parcialmente exaurido, resultando em excesso de execução.

O juízo de primeiro grau, na decisão ora recorrida, rejeitou a impugnação, acolhendo a tese de preclusão e de inovação processual indevida, por entender que a matéria deveria ter sido arguida e provada na fase de conhecimento.

No entanto, importante destacar os limites da coisa julgada formada no processo de conhecimento. O título executivo judicial, cuja cópia da sentença foi juntada aos autos, é inequívoco ao estabelecer **a condenação solidária da seguradora e da segurada, mas, ao mesmo tempo, delimitar a responsabilidade da primeira ao montante previsto na apólice para a cobertura de danos materiais**. Tal limitação, portanto, integra o comando sentencial e está protegida pelo manto da imutabilidade.

O juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, o fez sob o fundamento de que a alegação dos pagamentos prévios configuraria inovação processual, matéria que estaria, portanto, preclusa. Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado, penso que a questão deve ser analisada sob outro prisma. A discussão trazida pela seguradora na fase executiva não visa rediscutir o mérito da condenação, a existência da sua obrigação ou o próprio limite da apólice. Pelo contrário, a seguradora parte da premissa estabelecida no título – sua responsabilidade limitada – para, então, demonstrar o seu exato cumprimento.

A apuração do *quantum debeatur* é matéria própria da fase de cumprimento de sentença. A alegação e comprovação de pagamentos parciais, que influenciam diretamente no saldo devedor, não se confunde com a tentativa de alteração dos critérios de fundo do julgamento. Trata-se, em verdade, de um exercício de liquidação da obrigação, demonstrando-se que parte do valor máximo pelo qual poderia responder já foi parcialmente adimplida, ainda que extrajudicialmente, mas em razão do mesmo fato gerador – o sinistro objeto da lide.

Ignorar tais pagamentos levaria a uma situação juridicamente insustentável e contrária a um dos princípios basilares do nosso ordenamento: a vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil. Se a seguradora já despendeu valores para reparar danos decorrentes do mesmo acidente, seja indenizando outro lesado, seja reembolsando despesas de sua segurada, tais montantes devem, por imperativo lógico e jurídico, ser deduzidos do teto global de sua responsabilidade contratual. Permitir que o credor execute o valor integral da cobertura, como se nenhum pagamento tivesse ocorrido, seria cancelar o recebimento em duplicidade e impor à seguradora um ônus superior àquele que foi contratado e, mais importante, superior ao que foi determinado pela própria sentença transitada em julgado.

O contrato de seguro, por sua natureza, tem caráter indenizatório, visando à recomposição do patrimônio até o limite do interesse segurado, sendo vedado que a indenização ultrapasse o valor do interesse segurado e, em hipótese alguma, o limite máximo



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

da garantia fixado na apólice. A pretensão de executar a integralidade da cobertura, desconsiderando pagamentos já realizados, atenta diretamente contra a função social do contrato de seguro e a própria natureza da obrigação.

Portanto, a apresentação dos comprovantes de pagamento na fase de cumprimento de sentença não representa uma inovação sobre o mérito, mas a efetivação do comando judicial que limitou a responsabilidade da seguradora, permitindo a correta aferição do saldo devedor. A decisão agravada, ao impedir essa apuração sob o rótulo de preclusão, acabou por, na prática, ampliar a responsabilidade da agravante para além do que foi definido no título executivo, o que não se pode admitir.

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida, reconhecendo-se a possibilidade de abatimento dos valores comprovadamente pagos pela seguradora em decorrência do mesmo sinistro, do limite máximo de sua responsabilidade previsto na apólice. A apuração contábil precisa de tais valores e do saldo remanescente deverá ser realizada pelo juízo de origem.

Cumpre, ademais, esclarecer que o valor da apólice deve ser corrigido, conforme preconiza a súmula 632 do STJ:

A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da contratação do seguro até o pagamento efetivo

Portanto, o limite da apólice deve se submeter a tal correção, pelo índice estabelecido no contrato, ou, na ausência deste, pelo IPCA.

Embora a tese de mérito da impugnação seja acolhida, a questão dos ônus sucumbenciais deste incidente processual específico merece análise apartada, à luz do princípio da causalidade.

Conforme este princípio, aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, é inegável que a controvérsia sobre o abatimento dos valores somente surgiu na fase executiva porque a seguradora, ora agravante, permaneceu silente durante toda a fase de conhecimento a respeito dos pagamentos que já havia realizado administrativamente.

O credor, ao iniciar o cumprimento de sentença, o fez com base nos elementos que constavam nos autos até então: uma sentença que fixava uma condenação e um limite de apólice, sem qualquer ressalva sobre deduções. O cálculo por ele apresentado estava, portanto, formalmente correto e justificado diante da omissão da devedora. Foi a conduta omissiva pretérita da seguradora que tornou necessária a apresentação da impugnação para esclarecer fatos que já eram de seu conhecimento desde o início da lide.

Dessa forma, a seguradora, ao não informar oportunamente sobre os pagamentos, deu causa à instauração do incidente de impugnação, gerando trabalho adicional para o patrono da parte adversa e movimentando a máquina judiciária para resolver uma questão que poderia ter sido evitada. Em tal cenário, ainda que vencedora no mérito da impugnação, é a seguradora quem deve arcar com os custos e honorários advocatícios relativos a este incidente específico. Entendimento contrário implicaria penalizar o credor,



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

que agiu de boa-fé com base nas informações que lhe eram disponíveis, por uma controvérsia gerada exclusivamente pela inércia da devedora.

Portanto, a despeito do provimento do recurso para acolher a impugnação, a responsabilidade pelas custas e honorários do incidente deve ser imputada à agravante, por força do princípio da causalidade.

Em razão disso, tendo em vista a omissão da seguradora na fase de conhecimento quanto aos pagamentos ora reconhecidos, condeno a parte impugnante/agravante ao pagamento das custas do incidente e de honorários advocatícios em favor do procurador da parte impugnada/agravada, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso de execução, forte no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada, a fim de **julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença** ofertada pela seguradora, reconhecendo o excesso de execução, determinando-se o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente da apólice após a dedução dos valores comprovadamente pagos administrativamente em decorrência do mesmo sinistro, cujo montante deverá ser apurado pelo juízo de origem.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, Desembargador Relator**, em 12/02/2026, às 10:38:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20010022522v19** e o código CRC **3ccd76d6**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 12/02/2026, às 10:38:36

5300098-40.2025.8.21.7000

20010022522.V19